Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **002450**
(18 ABR. 2024)

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrito a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011 modificado por el Decreto 376 de 2020, y de las asignadas en la Resolución No. 2814 del 04 de diciembre de 2023[1] , el artículo 7° de la Resolución No. 2829 del 05 de diciembre de 2023[2], y

CONSIDERANDO

El artículo 79 de la Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad planificando “*el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”* además de *“prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados*”.

El artículo 8 y el numeral 8 del artículo 95 de la Carta Política señalan como obligación del Estado y de las personas la protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación y la conservación de un ambiente sano; así mismo, el artículo 58 *ibídem* determina que “*la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica”.*

[1] “Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones”
[2] “Por la cual se designan Coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, creados mediante Resolución No. 002814 de 2023, expedida por la ANLA”

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Por su parte, la Ley 1333 de 2009 "*por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*", determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: *" toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

El Decreto - Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA) como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo 3° del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 2814 del 04 de diciembre de 2023, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: "*3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas (…)"; y *"4. Proyectar, revisar y suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorias, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental".*

II. Antecedentes relevantes y actuación administrativa

Antecedentes permisivos - Expediente LAM3518

1. Mediante la Resolución No. 1929 del 07 de diciembre de 2005, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante Ministerio), estableció un Plan de Manejo Ambiental a la sociedad ECOPETROL S.A., para el desarrollo del proyecto *"Oleoducto Transandino -OTA"*, el cual atraviesa en su recorrido los departamentos de Putumayo y Nariño.

2. A través de la Resolución No. 1895 del 23 de septiembre de 2011, el Ministerio modificó el Plan de Manejo Ambiental del mencionado proyecto, en el sentido de autorizar la reconstrucción, ampliación y operación de la Estación de Bombeo No. 4 *Páramo del Oleoducto Transandino*.

3. Posteriormente, a través de la Resolución No. 888 del 03 de septiembre de 2013, la ANLA autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones derivados del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución No. 1929 del 07 de diciembre de 2005, modificada por la Resolución No.1895 del 23 de septiembre de 2011, a favor de la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., con NIT. 900.531.210 - 3.

4. Con fundamento en las consideraciones expuestas en el Concepto Técnico No. 2124 del 12 de mayo de 2016, la ANLA a través de la Resolución No. 546 del 31 de mayo de 2016, impuso medidas adicionales en el marco del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución No. 1929 del 07 de diciembre de 2005 (y sus modificaciones), relacionadas con el Plan de Contingencias.

5. Mediante radicado VITAL No. 4100090053121021027 del 10 de marzo de 2021 (radicado ANLA No. 2021043152-1-000 del 11 de marzo de 2021), la sociedad presentó reporte inicial de contingencia ocurrida el 10 de marzo de 2021, por presencia de trazas de crudo en quebrada NN en el área externa de la Planta Guamuez, vereda El Líbano, Municipio de Orito, Departamento de Putumayo, debido a desplazamiento de trazas de hidrocarburo del API a través de canal perimetral

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

en concreto, por la acción de fuertes lluvias presentadas en la zona desde la noche anterior.

6. A través de radicado VITAL No. 4100090053121021048 del 28 de abril de 2021 (radicado ANLA No. 2021081424-1-000 del 28 de abril de 2021) la sociedad presentó reporte inicial de contingencia ocurrida el 27 de abril de 2021, por afloramiento de crudo presente en la vereda Desmontes Altos, Municipio de Puerres, Departamento de Nariño en la parte externa de la planta Alisales del Oleoducto Transandino, ocasionado por rebose de tubería en abandono ubicada al interior de la planta.

7. Mediante radicado VITAL No. 4100090053121021241 del 06 de noviembre de 2021(radicado ANLA No. 2021241054-1-000 del 08 de noviembre de 2021) la sociedad presentó reporte inicial de contingencia ocurrida el 05 de noviembre de 2021, por derrame de crudo presente en la vereda Inguapí del Carmen, Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño a la altura del PK 289+808 del Oleoducto Transandino, Km 23+192 de la vía Tumaco - Pasto, ocasionado por una ruptura en el oleoducto generada por agentes externos a la operación, consistente en un corto circuito en la línea de alta de 34,5 KVA que aterrizó en el poste de la red eléctrica de la empresa de energía Cedenar, el cual se encuentra a una distancia de 10 cm del oleoducto.

8. Mediante radicado ANLA No. 2022134881-1-000 del 01 de julio de 2022, la sociedad presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental- ICA- No.17, correspondiente al periodo comprendido entre enero y diciembre de 2021.

9. Mediante radicado ANLA No. 20236200296852 del 30 de junio de 2023, la sociedad presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental- ICA- No.18, correspondiente al periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022.

10. Con radicado VITAL No. 4100090053121023033 del 21 de febrero de 2023 (radicado ANLA No. 2023033621-1-000 del 21 de febrero de 2023), la sociedad remitió reporte inicial de contingencia detectada el 20 de febrero de 2023, generada por derrame de crudo en el PK 174+333 del oleoducto, con afectación de 5000 m^2 de suelo, cultivos de pancoger y al río Güiza,

11. Por último, debe destacarse que a través de los actos administrativos que se relacionan a continuación, la ANLA efectuó control y seguimiento ambiental, efectuando requerimientos a la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

- Auto No. 7280 del 31 de agosto de 2022, cuyo sustento técnico fue el Concepto Técnico No. 4782 del 17 de agosto de 2022.

- Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 809 del 17 de noviembre de 2022, cuyo sustento técnico fue el Concepto Técnico No. 7034 del 16 de noviembre de 2022.

- Auto No. 4256 de 13 de junio de 2023, cuyo sustento técnico fue el Concepto Técnico No. 2342 del 08 de mayo de 2023.

- Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No.725 del 24 de octubre de 2023, cuyo sustento técnico fue el Concepto Técnico No. 7022 del 23 de octubre de 2023.

Antecedentes sancionatorios - Expediente SAN0049-00-2024

12. Como consecuencia del seguimiento realizado al proyecto, el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento remitió al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales a través del memorando No. 20234705305623 del 21 de diciembre de 2023, el Concepto Técnico No. 8775 del 13 de diciembre de 2023, solicitando evaluar la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental por posibles incumplimientos a la normatividad ambiental, el instrumento de manejo y los requerimientos efectuados.

III. Caso Concreto

Señalado lo anterior, el despacho procede a exponer los hechos por los cuales se ordena el inicio de la actuación sancionatoria en contra de la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, y que encuentran su génesis en el análisis realizado por el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento, el cual fue consignado en el Concepto Técnico No. 8775 del 13 de diciembre de 2023, remitido al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales a través del memorando No. 20234705305623 del 21 de diciembre de 2023.

Así, dicho concepto sustenta la decisión que se adopta por el presente acto administrativo y los hechos a los cuales se circunscribe son:

1. No presentar las evidencias documentales de las acciones que ha implementado e implementará para prevenir la recurrencia de eventos con pérdida de contención de hidrocarburos y la afectación de los recursos naturales, en

cumplimiento de las medidas de reducción del riesgo del Plan de Contingencias y derivado de la investigación de las contingencias registradas en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea -VITAL, con los números que se relacionan a continuación:

- Número VITAL 4100090053121021027 del 10 de marzo de 2021 (radicado ANLA 2021043152-1-000 del 11 de marzo de 2021).

- Número VITAL 4100090053121021048 del 28 de abril de 2021 (radicado ANLA 2021081424-1-000 del 28 de abril de 2021).

Así, el despacho encuentra que para la fecha de verificación de la referida conducta en el Concepto Técnico No. 8775 del 13 de diciembre de 2023, la sociedad presuntamente no había dado cumplimiento a las disposiciones ambientales que se describen a continuación:

- Numeral 2 del artículo 2.3.1.5.2.1.1 del Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017[3] :

  "(…) ***ARTÍCULO 2.3.1.5.2.1.1. Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP).*** *El PGRDEPP desarrolla los procesos de la gestión del riesgo establecidos por la Ley 1523 de 2012 bajo los siguientes lineamientos, en articulación con lo pertinente a lo referido en los sistemas de gestión que maneje la entidad:*

  (…)

  2. *En el proceso de reducción del riesgo. Consiste en el tratamiento del riesgo para definir el tipo de intervención, las directrices para el diseño y las especificaciones técnicas de las medidas a implementar para modificar los riesgos identificados, analizados y evaluados en el proceso de conocimiento del riesgo mediante: reducir el riesgo actual (mitigación del riesgo. intervención correctiva), reducir el riesgo futuro (prevención del riesgo. intervención prospectiva) y la protección financiera. (…)"*

- Los subnumerales 2.2 y 2.3 del numeral 2 del artículo 1° del Auto No. 7280 del 31 de agosto de 2022:

  "(…) ***ARTÍCULO PRIMERO.*** *Requerir la Sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., titular del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la Resolución 1929 del 7 de diciembre de 2005, para el*

[3] "Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012."

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

proyecto "Oleoducto Transandino", para que presente en el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA 18, gestión 2022), las evidencias documentales del cumplimiento y/o ejecución de las siguientes obligaciones ambientales: (…)

(…)

2. Presentar el soporte de las acciones que ha implementado e implementará para prevenir la recurrencia de eventos con pérdida de contención de hidrocarburos y la afectación de los recursos naturales, en cumplimiento de las medidas de reducción del riesgo del Plan de Contingencias y derivado de la investigación de las contingencias registradas en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea -VITAL, con los números que se relacionan a continuación:

(…)

2.2 Número VITAL 4100090053121021027 del 10 de marzo de 2021

2.3 Número VITAL 4100090053121021048 del 28 de abril de 2021 (…)"

En lo que corresponde a la conducta arriba señalada, en el Concepto Técnico No. 8775 del 13 de diciembre de 2023, se exponen los siguientes hallazgos:

"(…)

5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

(…)

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con el análisis presentado en el numeral 4 del presente documento, la sociedad CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S no presento las evidencias documentales que den soporte de las acciones que ha implementado e implementará para prevenir la recurrencia de eventos con pérdida de contención de hidrocarburos con la afectación de los recursos naturales como el suelo y el agua, en cumplimiento de las medidas de reducción del riesgo del Plan de Contingencias y derivado de la investigación de las contingencias registradas en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea -VITAL, con los números VITAL 4100090053121021027 del 10 de marzo de 2021 y Número VITAL 4100090053121021048 del 28 de abril de 2021. En tal sentido, se determina que existe un presunto incumplimiento a lo establecido en los procesos de los que trata el Artículo 2 de la Ley 1523 de 2012 y posteriormente el Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017, normas de carácter general nacional, requerida por esta Autoridad Ambiental mediante actos administrativos identificados (…) Impidiendo establecer si se adelantaron acciones de Reducción del riesgo, como medidas inmediatas de carácter operativo. Ya que, de no ser así, se potencia el riesgo de

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

ocurrencia de eventos de contingencias que generan deterioro a los recursos naturales y para este caso en especial el recurso hídrico y suelo.	
Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***
El Decreto 2157 de 2017 "Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de la entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012", Artículo 2.3.1.5.2.1.1, Numeral 2. *"(…)* *2. En el proceso de reducción del riesgo. Consiste en el tratamiento del riesgo para definir el tipo de intervención, las directrices para el diseño y las especificaciones técnicas de las medidas a implementar para modificar los riesgos identificados, analizados y evaluados en el proceso de conocimiento del riesgo mediante: reducir el riesgo actual (mitigación del riesgo. intervención correctiva), reducir el riesgo futuro (prevención del riesgo. intervención prospectiva) y la protección financiera.* *(…)"* ***Auto 7280 del 31 de agosto de 2022:*** *(…)* ***ARTÍCULO PRIMERO.*** *Requerir la Sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., titular del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la Resolución 1929 del 7 de diciembre de 2005, para el proyecto "Oleoducto Transandino", para que presente en el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA 18, gestión 2022), las evidencias*	*De acuerdo a la obligación establecida en el subnumerales 2.2 y 2.3 del numeral 2 del artículo primero del Auto 7280 del 31 de agosto de 2022, la Sociedad CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S, debía presentar en el informe de cumplimiento ambiental – ICA 18, los documentos que den soporte de las acciones que ha implementado e implementará para prevenir la recurrencia de eventos con pérdida de contención de hidrocarburos con la afectación de los recursos naturales como el suelo y el agua, en cumplimiento de las medidas de reducción del riesgo del Plan de Contingencias y derivado de la investigación de las contingencias registradas en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, con los números VITAL 4100090053121021027 del 10 de marzo de 2021 y Número VITAL 4100090053121021048 del 28 de abril de 2021, es decir que la misma debía ser entregada en el ICA 18 que reportaría en periodo del año 2023, presentado finalizando el primer semestre del año 2023, de acuerdo con lo establecido en las Resolución 0549 del 2020 y la Resolución 0077 del 2019.* *Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones establecidas en los seguimientos ambientales realizados al proyecto Oleoducto Transandino, se evidencio que la Sociedad no presento la información que diera cuenta del cumplimento dentro de los términos establecidos en el Auto 7280 del 31 de*

documentales del cumplimiento y/o ejecución de las siguientes obligaciones ambientales: (…) *2. Presentar el soporte de las acciones que ha implementado e implementará para prevenir la recurrencia de eventos con pérdida de contención de hidrocarburos y la afectación de los recursos naturales, en cumplimiento de las medidas de reducción del riesgo del Plan de Contingencias y derivado de la investigación de las contingencias registradas en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea -VITAL, con los números que se relacionan a continuación:* *(…)* *2.2 Número VITAL 4100090053121021027 del 10 de marzo de 2021* *2.3 Número VITAL 4100090053121021048 del 28 de abril de 2021 (…)"* *(…)"*	*agosto de 2022, razón por la cual, la obligación fue reiterada en:* *•Requerimiento 26 Acta 725 del 24 octubre del 2023* *Resaltando además que mediante radicado 20236200296852 del 30 de junio de 2023, La Sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, remite informe de cumplimiento ambiental ICA 18, correspondiente al periodo enero a diciembre de 2022 y en la evaluación de la documentación aportada, esta autoridad mediante Concepto Técnico No. 7022 del 23 de octubre de 2023 y acogido por el Acta 725 del 24 octubre del 2023, determino la reiteración de las obligaciones, al no evidenciar documentos que den repuesta de fondo, respecto a los eventos.*

(…)"

2. No presentar el informe que contenga: cantidad de residuos generados con la remoción de suelo, vegetación y material de limpieza afectados, junto con el soporte de la disposición final a través de un gestor autorizado, resultado de la atención del evento ocurrido el 05 de noviembre de 2021 en el PK 289+808, reportado con número VITAL 4100090053121021241 del 06 de noviembre de 2021 (radicado ANLA No. 2021241054-1-000 del 08 de noviembre de 2021).

Acorde lo indicado en el Concepto Técnico No. 8775 del 13 de diciembre de 2023, se encuentra que, para la fecha de verificación del hecho previamente descrito, la sociedad presuntamente no había acatado las disposiciones ambientales que se enuncian a continuación:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

- Numeral 3 del artículo 2.3.1.5.2.1.1 del Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017:

  "(…) ***ARTÍCULO 2.3.1.5.2.1.1. Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP).*** *El PGRDEPP desarrolla los procesos de la gestión del riesgo establecidos por la Ley 1523 de 2012 bajo los siguientes lineamientos, en articulación con lo pertinente a lo referido en los sistemas de gestión que maneje la entidad:*

  (…)

  3. En el proceso de manejo del desastre. *Con base en los resultados del análisis específico de riesgos (proceso de conocimiento) y las medidas implementadas de reducción del riesgo, se estructura el Plan de Emergencia y Contingencia del proceso de manejo del desastre el cual se compone de: preparación para la respuesta, ejecución de la respuesta y la preparación y ejecución de la recuperación (rehabilitación y reconstrucción), estás ultimas se realizarán acorde a lo establecido en la evaluación inicial y post emergencia, de acuerdo al grado de impacto sobre la población, los bienes y los servicios interrumpidos y deteriorados. (…)"*

- El subnumeral 7.60 del numeral 7 del artículo 1° del Auto No. 7280 del 31 de agosto de 2022:

  "(…) ***ARTÍCULO PRIMERO.*** *Requerir la Sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., titular del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la Resolución 1929 del 7 de diciembre de 2005, para el proyecto "Oleoducto Transandino", para que presente en el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA 18, gestión 2022), las evidencias documentales del cumplimiento y/o ejecución de las siguientes obligaciones ambientales:*
  (…)

  7. Presentar un informe que contenga la cantidad de residuos generados con la remoción de suelo, vegetación y material de limpieza afectados, junto con el soporte de la disposición final a través de un gestor autorizado, resultado de la atención de los eventos de contingencia, registrados en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea -VITAL, con los números que se relacionan a continuación:

  (…)

  7.60 Ocurrida el 5 de noviembre de 2021, reportada con número VITAL 4100090053121021241 (…)"

En lo concerniente al mencionado hecho, el Concepto Técnico No. 8775 del 13 de diciembre de 2023, refiere las siguientes consideraciones:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

"(…)

5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

(…)

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con el análisis presentado en el numeral 4 del presente documento, la sociedad CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S, no presento las evidencias documentales mediante informe que contenga; cantidad de residuos generados con la remoción de suelo, vegetación y material de limpieza afectados, junto con el soporte de la disposición final a través de un gestor autorizado, resultado de la atención del evento ocurrido el 5 de noviembre de 2021, reportada con número VITAL 4100090053121021241 en el PK 289+808; en cumplimiento de las medidas del Plan de Contingencias, En tal sentido, se determina que existe un presunto incumplimiento a lo establecido en el Decreto 2157 de 2017, norma de carácter general nacional, requerida por esta Autoridad Ambiental mediante actos administrativos (…) resaltando el Subnumeral 7.60 del Numeral 7 del Artículo Primero del Auto 7280 del 13 de agosto de 2022. Impidiendo el ejercicio oportuno y eficaz de seguimiento y control ambiental que, permitiera establecer si se adelantaron acciones recuperación para la atención de emergencias. Ya que, de no ser así, reduciría la capacidad de resiliencia del recurso natural como manejo inmediato ante situaciones de emergencia, derivando en un mayor impacto por las afectaciones del evento.

Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***
El Decreto 2157 de 2017 "Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de la entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012", Artículo 2.3.1.5.2.1.1, Numeral 3. *"(…)* *3. En el proceso de manejo del desastre. Con base en los resultados del análisis específico de riesgos (proceso de conocimiento) y las medidas implementadas de reducción del riesgo, se estructura el Plan de Emergencia y Contingencia del proceso de manejo del desastre el cual se compone de: preparación para la respuesta,*	*De acuerdo a la obligación establecida en el subnumeral 7.60 del numeral 7 del Artículo Primero del Auto 7280 del 13 de agosto de 2022, la Sociedad CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S, debía presentar; en cumplimiento de las medidas del Plan de Contingencias, siguiendo los lineamientos del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 y por tanto del Decreto 2157 del 2017, acorde con los requerimiento de esta autoridad, en el Informe De Cumplimiento Ambiental - ICA18, esto es como máximo al 30 de junio del 2023 de acuerdo con lo establecido en las Resolución 0077 del 2019 y Resolución 0549 del 2020*

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

ejecución de la respuesta y la preparación y ejecución de la recuperación (rehabilitación y reconstrucción), estás ultimas se realizarán acorde a lo establecido en la evaluación inicial y post emergencia, de acuerdo al grado de impacto sobre la población, los bienes y los servicios interrumpidos y deteriorados. *(…)”* ***Auto 7280 del 13 de agosto de 2022*** *“(…)* ***ARTÍCULO PRIMERO.*** *Requerir la Sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., titular del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la Resolución 1929 del 7 de diciembre de 2005, para el proyecto "Oleoducto Transandino”, para que presente en el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA 18, gestión 2022), las evidencias documentales del cumplimiento y/o ejecución de las siguientes obligaciones ambientales: (…)* *7. Presentar un informe que contenga la cantidad de residuos generados con la remoción de suelo, vegetación y material de limpieza afectados, junto con el soporte de la disposición final a través de un gestor autorizado, resultado de la atención de los eventos de contingencia, registrados en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea -VITAL, con los números que se relacionan a continuación:* *7.60 Ocurrida el 5 de noviembre de 2021, reportada con número VITAL 4100090053121021241 (…)”* *(…)”*	*Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones establecidas en los seguimientos ambientales realizados al proyecto Oleoducto Transandino, se evidencio que la Sociedad no presento la información que diera cuenta del cumplimento dentro de los términos establecidos en el Artículo Primero del Auto 7280 del 13 de agosto de 2022, razón por la cual, la obligación fue reiterada en:* *•Requerimiento 27 Acta 725 del 24 octubre del 2023* *Resaltando además que mediante radicado 20236200296852 del 30 de junio de 2023, La Sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, remite informe de cumplimiento ambiental ICA 18, correspondiente al periodo enero a diciembre de 2022 y en la evaluación de la documentación aportada, esta autoridad mediante Concepto Técnico No. 7022 del 23 de octubre de 2023 y acogido por el Acta 725 del 24 octubre del 2023, determino la reiteración de las obligaciones, al no evidenciar documentos que den repuesta de fondo, respecto a los eventos.*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

3. No presentar las evidencias documentales del desarrollo de las socializaciones donde se presenten las generalidades del proyecto, medidas de manejo ambiental y plan de contingencia a las comunidades del resguardo indígena Gran Sábalo (actas, listados de asistencia, registro fotográfico, información suministrada y demás soportes).

En efecto, para la fecha de verificación del mencionado hecho en el Concepto Técnico No. 8775 del 13 de diciembre de 2023, la sociedad presuntamente no había atendido las disposiciones que se describen a continuación:

- Subnumeral 3.1.1 del numeral 3 del artículo 2.3.1.5.2.1.1 y artículo 2.3.1.5.2.5.1 del Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017:

"(…) ***ARTÍCULO 2.3.1.5.2.1.1. Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP).*** *El PGRDEPP desarrolla los procesos de la gestión del riesgo establecidos por la Ley 1523 de 2012 bajo los siguientes lineamientos, en articulación con lo pertinente a lo referido en los sistemas de gestión que maneje la entidad:*

(…)

3. En el proceso de manejo del desastre. *Con base en los resultados del análisis específico de riesgos (proceso de conocimiento) y las medidas implementadas de reducción del riesgo, se estructura el Plan de Emergencia y Contingencia del proceso de manejo del desastre el cual se compone de: preparación para la respuesta, ejecución de la respuesta y la preparación y ejecución de la recuperación (rehabilitación y reconstrucción), estás ultimas se realizarán acorde a lo establecido en la evaluación inicial y post emergencia, de acuerdo al grado de impacto sobre la población, los bienes y los servicios interrumpidos y deteriorados.*

(…)

3.1.1. Componente de preparación para la respuesta a emergencias. *Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva, entrenamiento, entre otras, necesarios para optimizar la ejecución de la respuesta. La efectividad de la respuesta es proporcional a las medidas de preparación que se implementen.*

(…)

ARTÍCULO 2.3.1.5.2.5.1. Socialización y comunicación del PGRDEPP. *La socialización y comunicación busca promover el aumento de la conciencia del riesgo, la participación, la sensibilización, la corresponsabilidad social y la socialización de las estrategias definidas.*

.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Así mismo, esta etapa debe ser un mecanismo de consulta de aspectos relacionados con causas, consecuencias y medidas reconocidas para tratar el riesgo.

La comunicación efectiva debe ser transversal a la gestión del riesgo y debe permitir como mínimo, conforme a lo establecido en la NTC-ISO 31000:2009 o las demás normas que la reglamenten o sustituyan, y de acuerdo a las capacidades de la entidad, el desarrollo de los siguientes aspectos:

1. Incorporar los saberes locales para establecer el contexto.

2. Formular una estrategia de comunicación efectiva del PGRDEPP.

3. Establecer equipos multidisciplinarios para desarrollar e implementar estrategias de comunicación a la comunidad del área de influencia, entes territoriales, personal de la empresa, entre otros.

4. Comunicar a la población de la empresa (interna) y del área de influencia (externa) los resultados del Plan y mecanismos de participación del mismo, en lo pertinente. (…)"

- Literal c) del artículo 1° de la Resolución No. 546 del 31 de mayo de 2016:

"(…) ***ARTÍCULO PRIMERO.*** *La empresa CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, deberá incluir en los los (sic) Informes de Cumplimiento Ambiental ICA, que debe presentar durante la operación del proyecto, la siguiente información:*

(…)

c) Allegar los formatos propuestos en el Plan de Emergencia para el desarrollo de las actividades de implementación del mismo (Capacitación, Entrenamientos, Divulgaciones, Socializaciones y Actualizaciones), así como en el desarrollo de atención de la emergencia, debidamente diligenciados. (…)"

- Requerimiento No. 12 del Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 809 del 17 de noviembre de 2022:

"(…)

REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO
Requerir a la sociedad CENIT LOGISTICA Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS SAS para que presente en el ***Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) correspondiente al año 2022,*** *las evidencias documentales del cumplimiento y/o ejecución de las siguientes obligaciones ambientales:*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

REQUERIMIENTOS Concepto Técnico de seguimiento 7034 del 16 de noviembre de 2022.	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***REQUERIMIENTO DEFINITIVO***
(…)	*(…)*	*(…)*
CONTINGENCIAS. ***REQUERIMIENTO 12*** *Presentar los soportes del desarrollo de las socializaciones donde se presenten las generalidades del proyecto, medidas de manejo ambiental y plan de contingencia a las comunidades del resguardo indígena Gran Sábalo (actas, listados de asistencia, registro fotográfico, información suministrada y demás soportes, si hay lugar a ello), en cumplimiento del literal c del artículo primero de la Resolución 546 del 31 de mayo de 2016.*	*La sociedad **CENIT S.A.S.**, no realiza observaciones, y manifiesta que darán cumplimiento en los términos establecidos.*	*No se realizan modificaciones al requerimiento.*

(…)"

Frente a la citada conducta, en el Concepto Técnico No. 8775 del 13 de diciembre de 2023, se presentan las siguientes evidencias:

"(…)

5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

(…)

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con el análisis presentado en el numeral 4 del presente documento, la sociedad CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S, no presento las evidencias documentales que den soporte del desarrollo de las socializaciones donde se presenten las generalidades del proyecto, medidas de manejo ambiental y plan de contingencia a las comunidades del resguardo indígena Gran Sábalo; en cumplimiento de las medidas del Plan de Contingencias, En tal sentido, se determina que existe un presunto incumplimiento a lo establecido en el Decreto 2157de 2017, norma de carácter general nacional, requerida por esta Autoridad Ambiental mediante actos administrativos identificados previamente resaltando el Literal c del artículo primero de la Resolución 546 del 31 de mayo de 2016.Impidiendo el ejercicio oportuno y eficaz de seguimiento y control ambiental que, permitiera establecer si se adelantaron acciones del componente de preparación para la respuesta a emergencias. Ya que, de no ser así, reduciría la conciencia del riesgo y la corresponsabilidad social, derivando en un mayor impacto por las afectaciones del evento.

Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***
El Decreto 2157 de 2017 “Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de la entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012”, Artículo 2.3.1.5.2.1.1, Numeral 3.1.1 *“(…)* *3.1.1. Componente de preparación para la respuesta a emergencias. Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva, entrenamiento, entre otras, necesarios para optimizar la ejecución de la respuesta. La efectividad de la respuesta es proporcional a las medidas de preparación que se implementen.* *(…)* *(…)* ***Socialización y comunicación del PGRDEPP****. La socialización y comunicación busca promover el*	*De acuerdo a la obligación establecida en Literal c del artículo primero de la Resolución 546 del 31 de mayo de 2016, la Sociedad CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S, debía presentar las evidencias documentales que den soporte del desarrollo de las socializaciones donde se presenten las generalidades del proyecto, medidas de manejo ambiental y plan de contingencia a las comunidades del resguardo indígena Gran Sábalo, acorde con los requerimiento de esta autoridad, en los reportes del Informe Cumplimiento Ambiental-ICA para el reporte del año 2021 como se establece en el Requerimiento 12 del Acta 809 del 17 de noviembre de 2022 que acoge el Concepto Técnico 7034 del 16 de noviembre de 2022, esto es como máximo al 30 de junio del 2022.* *Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones establecidas en los seguimientos ambientales realizados al proyecto Oleoducto Transandino, se evidencio que la Sociedad no presento*

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

aumento de la conciencia del riesgo, la participación, la sensibilización, la corresponsabilidad social y la socialización de las estrategias definidas. *Así mismo, esta etapa debe ser un mecanismo de consulta de aspectos relacionados con causas, consecuencias y medidas reconocidas para tratar el riesgo.* *La comunicación efectiva debe ser transversal a la gestión del riesgo y debe permitir como mínimo, conforme a lo establecido en la NTC-ISO 31000:2009 o las demás normas que la reglamenten o sustituyan, y de acuerdo a las capacidades de la entidad, el desarrollo de los siguientes aspectos:* *1. Incorporar los saberes locales para establecer el contexto.* *2. Formular una estrategia de comunicación efectiva del PGRDEPP.* *3. Establecer equipos multidisciplinarios para desarrollar e implementar estrategias de comunicación a la comunidad del área de influencia, entes territoriales, personal de la empresa, entre otros.* *(sic)Comunicar a la población de la empresa (interna) y del área de influencia (externa) los resultados del Plan y mecanismos de participación del mismo, en lo pertinente”(…)”* ***Resolución 546 del 31 de mayo de 2016*** *“(…)*	*la información que diera cuenta del cumplimento dentro de los términos establecidos en el Literal c del artículo primero de la Resolución 546 del 31 de mayo de 2016, razón por la cual, la obligación fue reiterada en:* *•Requerimiento 12 del Acta 809 del 17 de noviembre de 2022* *•Requerimiento 28 del Acta No.725 del 24 de octubre del 2023* *Resaltando además que mediante radicado 20236200296852 del 30 de junio de 2023, La Sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, remite informe de cumplimiento ambiental ICA 18, correspondiente al periodo enero a diciembre de 2022 y en la evaluación de la documentación aportada, esta autoridad mediante Concepto Técnico No. 7022 del 23 de octubre de 2023 y acogido por el Acta 725 del 24 octubre del 2023, determino la reiteración de las obligaciones, al no evidenciar documentos que den repuesta de fondo(…)”*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

ARTÍCULO PRIMERO. La empresa CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, deberá incluir en los Informes de Cumplimiento Ambiental ICA, que debe presentar durante la operación del proyecto, la siguiente información: *(…)* *c) Allegar los formatos propuestos en el Plan de Emergencia para el desarrollo de las actividades de implementación del mismo (Capacitación, Entrenamientos, Divulgaciones, Socializaciones y Actualizaciones), así como en el desarrollo de atención de la emergencia, debidamente diligenciados.* *(…)"*	

(…)"

4. No presentar las evidencias documentales respecto al análisis de causa raíz con la determinación del origen del evento por pérdida de contención para la contingencia en el PK 174+333, reportada con número VITAL 4100090053121023033 del 20 de febrero de 2023 (radicado ANLA No. 2023033621-1-000 del 21 de febrero de 2023).

Finalmente, evidencia el despacho que para la fecha de verificación de la referida conducta en el Concepto Técnico No. 8775 del 13 de diciembre de 2023, la sociedad presuntamente no había dado cumplimiento a las disposiciones ambientales que se enlistan a continuación:

- Literales b) y c) del subnumeral 1.2.1 el numeral 1., y subnumeral 2.1 del numeral 2 del artículo 2.3.1.5.2.1.1 del Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017:

  "(…) ***ARTÍCULO 2.3.1.5.2.1.1. Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP).*** *El PGRDEPP desarrolla los procesos de la gestión del riesgo establecidos por la Ley 1523 de 2012 bajo los siguientes lineamientos, en articulación con lo pertinente a lo referido en los sistemas de gestión que maneje la entidad:*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

1. En el Proceso de Conocimiento del Riesgo. *El proceso de conocimiento del riesgo provee la base temática para desarrollar los procesos de reducción del riesgo y de manejo del desastre. Su contenido relaciona tres aspectos:*

(…)
1.2. Valoración del riesgo. *La valoración del riesgo incluye la identificación del riesgo, el análisis del riesgo y la evaluación del riesgo, concordante con el análisis y evaluación del riesgo en la Ley 1523 de 2012, para estimar daños y pérdidas potenciales, comparables con los criterios de seguridad ya establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención mediante la reducción del riesgo o del manejo del desastre. La valoración del riesgo podrá realizarse teniendo en cuenta los contenidos mínimos que se describen a continuación:*

1.2.1. Identificación del riesgo: *Corresponde a la caracterización del riesgo diferenciado en las entidades públicas y privadas tanto en el contexto interno como en el contexto externo; esta identificación debe ser exhaustiva con el fin de cubrir todas las posibilidades, por lo que es necesario desarrollar como mínimo:*

(…)

b) Identificación de las causas y fuentes de riesgo, en donde se debe tener en cuenta la descripción, ubicación y frecuencia de ocurrencia, tanto para las actividades o procesos existentes como futuros, además la afectación que se pueda generar en la actualidad o a futuro en el área de influencia (entiéndase como área de influencia a la zona que podría ser afectada por consecuencia de efectos relacionados con la actividad desarrollada por la entidad pública y privada).

c) Caracterización de controles preventivos y correctivos, en donde se deben identificar los elementos que constituyen el riesgo:

c.1. Identificar sistemáticamente todas las amenazas, tanto internas como externas, que puedan afectar la entidad.

c.2. Listado de escenarios posibles y previsibles.

c.3. Áreas de afectación probables (impactos esperados acorde al tipo de evento amenazante).

c.4. Identificación de los elementos expuestos dentro del área de afectación probable.c.5. Consecuencias potenciales o colaterales.

c.6. Experiencias y lecciones aprendidas (posterior a la emergencia). Como parte de lo anterior se podrán adoptar acciones en los tres procesos de gestión del riesgo de desastres.

c.7. Actores relacionados.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

(…)

2. En el proceso de reducción del riesgo*. Consiste en el tratamiento del riesgo para definir el tipo de intervención, las directrices para el diseño y las especificaciones técnicas de las medidas a implementar para modificar los riesgos identificados, analizados y evaluados en el proceso de conocimiento del riesgo mediante: reducir el riesgo actual (mitigación del riesgo. intervención correctiva), reducir el riesgo futuro (prevención del riesgo. intervención prospectiva) y la protección financiera.*

2.1. Intervención correctiva*. Su objetivo es disminuir el nivel de riesgo existente de la población y los bienes sociales, económicos y ambientales del área de influencia de probable afectación de las entidades, a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducirlas condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos de la entidad. Para abordar las causas y las consecuencias. (…)"*

- Artículos 2° y 3° de la Resolución No. 546 del 31 de mayo del 2016:

"(…) ***ARTÍCULO SEGUNDO.*** *La empresa CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, en caso de presentarse una contingencia, deberá incluir por lo menos los siguientes aspectos en los procedimientos de evaluación inicial:*
- *Origen del Derrame.*
- *Características del Hidrocarburo, Derivado o Sustancia Nociva.*
- *Riesgos para la seguridad de la vida humana e instalaciones.*
- *Estimación aproximada del volumen máximo potencial del derrame (Volumen Dinámico y Volumen Estático).*
- *Evaluación de las Condiciones Ambientales y Climatológicas predominantes*

(…)

ARTICLO (sic) TERCERO. *Durante la etapa de etapa de operación, CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. deberá notificar siempre y oportunamente a esta Autoridad los derrames de hidrocarburos y demás incidentes ambientales que sucedan, acorde con los tiempos, requisitos e información que establece el numeral 2.1 del Plan Operativo (Capítulo II) del Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres (Decreto 321 de 1999 o la norma que lo sustituya), así como el Artículo 2.2.2.3.9.3 de la Sección 9 del Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 2 del Libro II del Decreto 1076 de 2015 incluyendo como mínimo:*

(…)

- *Origen, causa y volumen del derrame.*
- *Descripción del estado actual de las zonas intervenidas con su respectivo soporte fotográfico.*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

- *Resultado y análisis de los monitoreos fisicoquímicos del suelo, los cuales deberán ser realizados por un laboratorio acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).*

(…)

- *Evaluación del Plan de Contingencia.*
- *Copia de la denuncia ante las autoridades correspondientes cuando la causa del derrame se deba a acciones de terceros. (…)"*

- Literal a. del numeral 2 del artículo 1° del Auto No. 4256 del 13 de junio de 2023:

"(…) ***ARTÍCULO PRIMERO****: La Sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., en un término no mayor a tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar las evidencias documentales del cumplimiento y/o ejecución de las siguientes obligaciones ambientales:*

(…)

2. En cumplimiento de los artículos segundo y tercero de la Resolución 546 del 31 de mayo del 2016, presentar respecto a la contingencia reportada con número VITA4100090053121023033 del 20 de febrero de 2023 en el PK 174+333, la siguiente información:

a. *Análisis de causa raíz con la determinación del origen del evento por pérdida de contención. (…)"*

Con respecto al mencionado hecho, el Concepto Técnico No. 8775 del 13 de diciembre de 2023, contiene las siguientes evidencias:

"(…)

5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

(…)

JUSTIFICACIÓN:

En relación con el análisis realizado en el numeral 4 del presente Concepto Técnico, se concluye que la sociedad CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S no presentó las evidencias documentales respecto al análisis de causa raíz con la determinación del origen del evento por pérdida de contención para la contingencia reportada con número VITAL 4100090053121023033 del 20 de febrero de 2023 en el PK 174+333, en cumplimiento de los procesos de la gestión del riesgo establecidos por la Ley 1523 de 2012 bajo los lineamientos de lo establecido en el

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Numeral 1.2.1. Identificación del riesgo y el 2.1. Intervención correctiva del Decreto 2157 de 2017, por lo que se determina que existe un presunto incumplimiento a lo establecido en Artículos Segundo y Tercero de la Resolución 546 del 31 de mayo del 2016, Impidiendo el ejercicio oportuno y eficaz de seguimiento y control ambiental que, permitiera establecer si, se tenía la identificación del riesgo y la ejecución de las intervenciones correctivas que, logren evitar o mitigar su repetición. Ya que, de no ser así, se potencia la exposición a los peligros tanto a la comunidad como al medio natural del área de influencia del proyecto, derivando en un mayor impacto por las afectaciones que se puedan presentar e impidiendo que esta autoridad pueda determinar, en el marco de su competencia la necesidad de imponer medidas adicionales de prevenir, mitigar y corregir los efectos de la contingencia de los que trata la resolución 1767 del 27 de octubre del 2016.	
Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***
El Decreto 2157 de 2017 "Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de la entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012", Artículo 2.3.1.5.2.1.1, Numeral 1.2.1. Identificación del riesgo y el 2.1. Intervención correctiva. *(…)* ***1.2.1. Identificación del riesgo:*** *Corresponde a la caracterización del riesgo diferenciado en las entidades públicas y privadas tanto en el contexto interno como en el contexto externo; esta identificación debe ser exhaustiva con el fin de cubrir todas las posibilidades, por lo que es necesario desarrollar como mínimo:* *(…)* *b) Identificación de las causas y fuentes de riesgo, en donde se debe tener en cuenta la descripción, ubicación y frecuencia de ocurrencia, tanto para las actividades o procesos existentes como futuros, además la afectación que se pueda generar en la actualidad o a futuro en el área de influencia (entiéndase como área de influencia a la zona que podría ser afectada por consecuencia de efectos*	*De acuerdo a la obligación establecida en Artículos Segundo y Tercero de la Resolución 546 del 31 de mayo del 2016, la Sociedad CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S, debía presentar las evidencias documentales respecto al análisis de causa raíz con la determinación del origen del evento por pérdida de contención para la contingencia reportada con número VITAL 4100090053121023033 del 20 de febrero de 2023 en el PK 174+333, acorde con los requerimiento de esta autoridad en el Auto 4256 del 13 de junio de 2023 con un término no mayor a tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del Auto, como se establece en su Artículo Primero, esto es como máximo al 15 de septiembre del 2023.* *Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones establecidas en los seguimientos ambientales realizados al proyecto Oleoducto Transandino, se evidencio que la Sociedad no presento la información que diera cuenta del cumplimento dentro de los términos establecidos en el Artículo Primero del Auto 4256 del 13 de junio*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

relacionados con la actividad desarrollada por la entidad pública y privada). *c) Caracterización de controles preventivos y correctivos, en donde se deben identificar los elementos que constituyen el riesgo:* *c.1.Identificar sistemáticamente todas las amenazas, tanto internas como externas, que puedan afectar la entidad.* *c.2. Listado de escenarios posibles y previsibles.* *c.3.Áreas de afectación probables (impactos esperados acorde al tipo de evento amenazante).* *c.4.Identificación de los elementos expuestos dentro del área de afectación probable.* *c.5. Consecuencias potenciales o colaterales.* *c.6.Experiencias y lecciones aprendidas (posterior a la emergencia). Como parte de lo anterior se podrán adoptar acciones en los tres procesos de gestión del riesgo de desastres.* *c.7. Actores relacionados.* *(…)* *2.1.Intervención correctiva. Su objetivo es disminuir el nivel de riesgo existente de la población y los bienes sociales, económicos y ambientales del área de influencia de probable afectación de las entidades, a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducirlas condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos de la entidad. Para abordar las causas y las consecuencias.* *(…)"* *Artículos Segundo y Tercero de la Resolución 546 del 31 de mayo del 2016*	*de 2023, razón por la cual, la obligación fue reiterada en:* *•Requerimiento 29 del Acta No.725 del 24 de octubre del 2023* *Resaltando además que mediante radicado 20236200296852 del 30 de junio de 2023, La Sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, remite informe de cumplimiento ambiental ICA 18, correspondiente al periodo enero a diciembre de 2022 y en la evaluación de la documentación aportada, esta autoridad mediante Concepto Técnico No. 7022 del 23 de octubre de 2023 y acogido por el Acta 725 del 24 octubre del 2023, determino la reiteración de las obligaciones, al no evidenciar documentos que den repuesta de fondo, respecto a los eventos.*

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

(…) *ARTÍCULO SEGUNDO. La empresa CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, en caso de presentarse una contingencia, deberá incluir por lo menos los siguientes aspectos en los procedimientos de evaluación inicial:* *•Origen del Derrame.* *•Características del Hidrocarburo, Derivado o Sustancia Nociva.* *•Riesgos para la seguridad de la vida humana e instalaciones.* *•Estimación aproximada del volumen máximo potencial del derrame (Volumen Dinámico y Volumen Estático).* *•Evaluación de las Condiciones Ambientales y Climatológicas predominantes* *(…)* *ARTICLO (sic) TERCERO. Durante la etapa de operación, CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. deberá notificar siempre y oportunamente a esta Autoridad los derrames de hidrocarburos y demás incidentes ambientales que sucedan, acorde con los tiempos, requisitos e información que establece el numeral 2.1 del Plan Operativo (Capítulo II) del Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas marinas, Fluviales y Lacustres (Decreto 321 de 1999 o la norma que lo sustituya), así como el Artículo 2.2.2.3.9.3 de la Sección 9 del Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 2 del Libro II del Decreto 1076 de 2015, incluyendo COMO mínimo:* *(…)*	

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Origen, causa y volumen del derrame. *Descripción del estado actual de las zonas intervenidas con su respectivo soporte fotográfico.* *Resultado y análisis de los monitoreos fisicoquímicos del suelo, los cuales deberán ser realizados por un laboratorio acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).* *(…)* *Evaluación del Plan de Contingencia* *•Copia de la denuncia ante las autoridades correspondientes cuando la causa del derrame se deba a acciones de terceros.* *PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cierre de la emergencia la empresa, deberá cumplir con lo establecido en el numeral 2.7.1 "Criterios para el Cierre de las Operaciones de Descontaminación" del Plan Operativo (Capítulo II) del Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres (…)* *PARÁGRAFO SEGUNDO: Respecto a la evaluación del plan de contingencia a la que hace referencia el artículo, cuando se presente el incidente, la empresa deberá hacer la evaluación de la efectividad del mismo (con base en los lineamientos del Formato ECP-DHS-F-527). Teniendo en cuenta los resultados de esta evaluación deberá proceder o no a la reformulación y rediseño del PDE para los casos y situaciones que se consideren pertinentes. (…)"*	

(…)"

Conforme lo señalado en el presente acápite, el despacho se permite concluir que la sociedad CENIT, al parecer no habría dado cumplimiento a sendas obligaciones

asociadas con la temática de Contingencias, para el proyecto *"Oleoducto Trasandino"*, conforme las evidencias y consideraciones expuestas en el Concepto Técnico No. 8775 del 13 de diciembre de 2023.

IV. Incumplimiento a la normatividad ambiental y a los actos administrativos

De acuerdo con lo anterior se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considera necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. Incorporación de documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de las conductas materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

1. Resolución No. 1929 del 07 de diciembre de 2005: por la cual el Ministerio estableció un Plan de Manejo Ambiental a ECOPETROL S.A., para el proyecto *"Oleoducto Transandino -OTA"*, el cual atraviesa en su recorrido los departamentos de Putumayo y Nariño.

2. Resolución No. 1895 del 23 de septiembre de 2011: por la cual el Ministerio modificó el Plan de Manejo Ambiental del mencionado proyecto, en el sentido de autorizar la reconstrucción, ampliación y operación de la Estación de Bombeo No. 4 Páramo del Oleoducto Transandino.

3. Resolución No. 888 del 03 de septiembre de 2013: en la cual la ANLA autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones originados y derivados del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución No.1929 del 07 de diciembre de 2005, modificada por la Resolución No.1895 del 23 de septiembre

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

de 2011, para el proyecto "*Oleoducto Transandino-OTA"*, y demás trámites adelantados en el expediente permisivo LAM3518, de ECOPETROL S.A., a favor de CENIT.

4. Resolución No. 546 del 31 de mayo de 2016: por la cual la ANLA , con sustento en el Concepto Técnico No. 2124 del 12 de mayo de 2016,impuso medidas adicionales en el marco Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución No.1929 del 07 de diciembre de 2005 (y sus modificaciones), relacionadas con el Plan de Contingencias,

5. Los siguientes actos administrativos y las evidencias plasmadas en sus correspondientes conceptos técnicos, a través de los cuales la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental, a saber:

- Auto No. 7280 del 31 de agosto de 2022, fundamentado en el Concepto Técnico No. 4782 del 17 de agosto de 2022.

- Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 809 del 17 de noviembre de 2022, fundamentado en el Concepto Técnico No. 7034 del 16 de noviembre de 2022.

- Auto No. 4256 de 13 de junio de 2023, fundamentado en el Concepto Técnico No. 2342 del 08 de mayo de 2023.

- Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No.725 del 24 de octubre de 2023 fundamentada en el Concepto Técnico No. 7022 del 23 de octubre de 2023.

6. Las radicaciones que se enlistan a continuación, presentadas por CENIT:

- Radicado VITAL 4100090053121021027 del 10 de marzo de 2021 (radicado ANLA 2021043152-1-000 del 11 de marzo de 2021): reporte inicial de contingencia ocurrida el 10 de marzo de 2021.

- Radicado VITAL 4100090053121021048 del 28 de abril de 2021 (radicado ANLA 2021081424-1-000 del 28 de abril de 2021): reporte inicial de contingencia ocurrida el 27 de abril de 2021.

- Radicado VITAL 4100090053121021241 del 06 de noviembre de 2021 (radicado ANLA 2021241054-1-000 del 08 de noviembre de 2021): reporte inicial de contingencia ocurrida el 05 de noviembre de 2021.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

- Radicado ANLA 2022134881-1-000 del 01 de julio de 2022: Informe de Cumplimiento Ambiental- ICA- No.17, correspondiente al periodo enero a diciembre de 2021.

- Radicado VITAL 4100090053121023033 del 21 de febrero de 2023 (radicado ANLA 2023033621-1-000 del 21 de febrero de 2023): reporte inicial de contingencia detectada el 20 de febrero de 2023.

- Radicado ANLA 20236200296852 del 30 de junio de 2023: el Informe de Cumplimiento Ambiental- ICA- No.18, correspondiente al periodo enero a diciembre de 2022.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental en contra de la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S, con NIT. 900.531.210 – 3, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, y con fundamento en las demás consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: El expediente SAN0049-00-2024, estará a disposición de la investigada y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórese a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite V *"Incorporación de documentos"* de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, incorporar al expediente SAN0049-00-2024, copia integra de cada uno de los documentos enlistados en el numeral V. *"Incorporación de documentos*" de esta providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S, con NIT. 900.531.210 – 3, a través de representante legal o quien haga sus veces, de acuerdo con los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO: Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58,

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la a Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero - Energéticos y Agrarios, de conformidad con el inciso 3° del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 18 ABR. 2024

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

CONSTANZA PANTOJA CABRERA
CONTRATISTA

LEIDY ALEJANDRA VARGAS CALDERON
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Expediente No. SAN0049-00-2024
Concepto Técnico No. 8775 del 13 de diciembre de 2023
Fecha: 28 de febrero de 2024

Proceso No.: 20241420024505

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad